

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง จวีวรรณ หิรัญรัชต์ หรือ ดวง ดี โจทก์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 272/2530 นาย ไสว ดวง ดี จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 87 (2), มาตรา 226, มาตรา 227

วันนัดชี้สองสถาน โจทก์จำเลยและทนายทั้งสองฝ่ายมาศาล ลงชื่อทราบนัดสืบพยานโจทก์ในรายงานกระบวนการพิจารณา ครั้นถึงวันนัดโจทก์นำพยานเข้าสืบได้ 2 ปาก แดลงหมดพยานโจทก์ จำเลยไม่ยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันนัดสืบพยาน 3 วัน จึงไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบ ที่ศาลสั่งงดสืบพยานจำเลยเป็นการชอบแล้ว

คำร้องขอระบุนุยกานไม่เป็นคำร้องเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความจึงไม่เป็นคำคู่ความเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา จำเลยไม่ได้โต้แย้งคำสั่งไว้ จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์

จำเลยมิได้ระบุพยานก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งต้องห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐาน จำเลยไม่มีสิทธิอ้างตนเองเป็นพยานได้แม้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา 87(2) ได้ก็ตาม.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินส่วนแบ่งตามบันทึกข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินใน
การจดทะเบียนหย่า

จำเลยให้การว่า ได้แบ่งเงินกันเรียบร้อยแล้ว และโจทก์นำบุตรกลับไปให้อยู่กับจำเลย จึงไม่ต้องชำระส่วนที่ตกได้แก่บุตร

ศาลชั้นต้นทำการพิจารณา โจทก์นำพยานเข้าสืบก่อน สืบพยานได้ 2 ปากแถลงหมดพยานโจทก์ ทนายจำเลยขอเลื่อนไปสืบพยานจำเลย โจทก์คัดค้านว่า จำเลยไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบเพราะไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานภายใน 1 วันก่อนวันสืบพยานศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบ จึงสืบพยานจำเลยแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 600 บาทแทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีนี้มีปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลยฎีกาว่า ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดสืบพยานจำเลยเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นนัดชี้สองสถานในวันที่ 3 พฤษภาคม 2526 โจทก์จำเลยและทนายทั้งสองฝ่ายมาศาล ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีไม่มีข้อยุ่งยาก ให้นัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2526 จำเลยและทนายจำเลยได้เซ็นทราบในรายงานกระบวนการพิจารณาแล้ว ครั้นถึงวันนัดศาลชั้นต้นได้ใกล้เคียงแต่คู่ความตกลงกันไม่ได้ จึงทำการสืบพยานโจทก์ไป โจทก์นำพยานเข้าสืบได้ 2 ปากแถลงหมดพยานโจทก์ ศาลชั้นต้นงดสืบพยานจำเลยเพราะจำเลยไม่ระบุพยานเห็นว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งงดสืบพยานจำเลยนั้นเนื่องจากจำเลยไม่ยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันนัดสืบพยาน 3 วัน จำเลยจึงไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงชอบแล้ว

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยยื่นคำร้องขอระบุนุพยานถือว่าเป็นคำคู่ความ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 วรรคท้าย นั้นเห็นว่าคำร้องขอระบุนุพยานไม่เป็นคำร้องเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ จึงไม่เป็นคำคู่ความตามมาตรา 1 (5) เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว คำสั่งของศาลชั้นต้นเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา จำเลยไม่ได้โต้แย้งคำสั่งไว้จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาชอบแล้ว

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมีสิทธิอ้างตนเองเป็นพยานได้ แม้จำเลยจะขาดนัดโดยจงใจก็ยังมีสิทธิอ้างตนเองเป็นพยานได้นั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 199 เป็นเรื่องการพิจารณาโดยขาดนัด กรณีของจำเลยไม่ใช่เรื่องการพิจารณาโดยขาดนัด หากแต่จำเลยมิได้ระบุนุพยานก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันซึ่งต้องห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานตามมาตรา 87 แม้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตรา 87 (2) ได้ก็ตามเมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยไม่ได้ยื่นบัญชีระบุนุพยานภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบ ศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจสั่งให้งดสืบพยานจำเลยเสียได้ คำสั่งของศาลชั้นต้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 600 บาทแทนโจทก์.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ